

עין משפט
גזר מצוה

1 א מיי פיי מהל' גירושין הל' א סגז עשין נ טוש"ע אה"ע סימן ו סעיף א וסימן ק סעיף ג:

1 ב מיי פיי מהל' אישות הלכה יג סגז עשין מח טוש"ע אה"ע סי' לח סעיף לט וע"ש:

ח ג מיי פ"ח מהל' גירושין הלכה ז סגז עשין נ טוש"ע אה"ע סי' קל סעיף ד:

תורה אור השלם
1. וְיִצְחָק מִבְּרִיתוֹ וְיִחְזָקְיָה וְיִרְמְיָה לְאִישׁ אֲחֵרִי:

2. אֲשֶׁה וְזֶה וְהַלֵּלָה לֹא יִקְחוּ וְאֲשֶׁה גִרְשָׁהּ מֵאִשְׁתּוֹ לֹא יִקְחוּ כִּי קִדְשָׁהּ הָיָה לַיהוָה:

^{ויקרא כז א}

מוסף רש"י

אפילו לא נתגרשה אלא מאישה: וכל המירה לכל אדם (בבבא) כגון שכנס לה גט ואמר לה הרי את מגורשת ממני ואי את מותנת לנל אדם, שלא נתגרשה וז לגמרי אלא מאישה פסולה לנשוא, אם מת והמירה לנשוא (שם טז).

פסקי רי"ד

תעשה אותו מעשה ויבטל הגט למפרע: מיט דר' אליעזר דכתבי ואשה גרושה מאישה לא יקחו אפילו לא נתגרשה אלא מאישה נפטלה מן הכהונה אלמא הוי גיטא פיי והבא דשרייה לכל אדם חוץ מפלוני מותרת לאחריה ורבנן איסור כהונה שאני שהותרה רבתה בהן מצות יתירות: בעי ר' אבא בקידושין היאך, פיי אם אמר לה התקדשי חוץ להאיסר לכל אדם חוץ מפלוני: תיבעי לה' אליעזר תיבעי לרבנן תיבעי לה' אליעזר דע"כ לא קאמר ר' אליעזר קרא אלא משום דכתבי קרא אבל התם כי יקח כתיב קנין מעליא בעינן או דלמא ויצאה והיתה: תיבעי לרבנן ע"כ לא אמרי רבנן הכא אלא דבעינן כריתות וליבא אבל התם קנין כל דהו או דלמא ויצאה והיתה בתר דבעיא הדר פשטה בין לר' אליעזר בין לרבנן ויצאה והיתה: ניל דע"כ לא מהני שיעור בקידושין בין בחוץ לר' אליעזר בין בע"מ לרבנן אלא כי שיער לעלמא ולדריה לא שיער, כגון דאמר לה הרי את מקודשת לי חוץ משמעון או שיער שהיה מותרת לשמעון אבל אם שיער לעצמו כגון דר"ל הרי את מקודשת לי ויאסרו עלי כל קרובותיך חוץ מפלונית גם רבי אליעזר מודה דלא הוו קידושין כיון ששייר בקידושין דהא לא יליף לא רבי אליעזר אלא מלאיש אחר והוא ממנו גירשה לגמרי וה"ם הכי גמי קידושין אם לא שיער עצמו שנאמר:

פב:

שרבי אליעזר מתיר ככל אדם חוץ מאותו האיש. משמע דאפילו בחיי אותו האיש מתירה לינשא והקשה רבינו שמואל אמאי לא חיישינן דלמנא לא תקיים תנאה כדאמר לעיל צמי שאמזו (דף עז).

גבי הרי זה גיטין על מנת שתמני לי מאתים וזו ולאחר לא תנשא עד שתמני^א ועוד מצינן ראייה רבינו יצחק מבצייחא דלקמן (דף פד). על מנת שלא תיבעלי לאבא ולאבין אין חוששין שמא תיבעל לה^ב הא לאחר חוששין שתיבעל לו^ג ומתוך הרצ רבי אלחנן דשאני גבי מאתים וזו דיש לחוש פן תפסיד את אשר לה ולא תוכל לקיים תנאה וכן גבי שלא תיבעלי לאחר חיישינן שמא יבא עליה צנונס אבל הכא על מנת שלא תינשאי ליכא למיחש שיטאנה בעל כרחא דנישואין אי אפשר בעל כרחא: **אפילו לא** נתגרשה אלא מאישה פסולה לנשוא. וא"ת והא דאסור כהונה שאני דהא אם לא נתגרשה אלא מאישה ולא הותרה לשום אדם פשיטא דאפילו לר"א לא הוי גט כלל בעלמא ואם מת מותרת להסייבם ואע"פ שפסולה לכהונה וי"ל דהכי מיייתי דכיון דאפילו לא נתגרשה אלא מאישה פסולה לכהונה א"כ כי אחר חוץ מפלוני הוי גט גמור דאם לא הוי גט כצדא הוא דצלא נתגרשה אלא מאישה אפילו ריח הגט לא הוי ולא היה חסרה הכמוז לכהנים^ד וא"ת לר"א דלא חשיב בעל מנת שיער ולתנא דמתני' דרבנן נמי מודו דלא הוי שיעור אמאי לא תני ציצמות צרישא (דף ג). ט"ו נשים פטורות לרומיהן ולעשוז דהייהו אשת איש דפטורת זרמה כגון שגירשה זה בעל מנת שלא תינשא לפלוני ונשאה אחיו של פלוני ומת צלא צנים^ה ומעל מנת שלא תנשא גרידא דמותרת צונות או לא תיבעלי גרידא שיכולה להתקדש אין קשה דלא דמי לאחות אשה שאסורה גם צונות ואינה יכולה להתקדש אבל מעל מנת שלא תינשא ושלא תיבעלי קשיא וי"ל דלא תני לה משום דלא דמי לאחות אשה דהתם צשעת נפילה היא לא אחות אשה אבל הכא צשעת נפילה אכתי לא הויה אשת איש^ו עד שתיבעל ליבם ותעבור על תנאו' ואפילו תחשכנה

המגרש פרק תשיעי גיטין

הכא שיער צניעא. כיון דתמי צדהה שלא לינשא לזה נמצא שלא התירה גט זה לכל אדם: **אלא מאישה**. דלמר לה הרי את מגורשת ממני ואי את מותרת לכל אדם וזהו ריח הגט שפוסל צכהונה ומדפוסל לכהונה אלמא גט הוא והכא דשרייה לכל אדם חוץ מזה מותרת לאחריים: **איסור כהונה שאני**. שריצה

בהן הכמוז מנות יתירות: **בקדושין היאך**. התקדשי לי ליאסר לכל אדם חוץ מפלוני מהו: **דכסינן קראי**. כדאמרן לאיש אחר גרושה מאישה: **וינאה והיסא**. אקיש הויה לניאנאה וכיון דבגירושין הוי גט הכא נמי הוו קידושין ונאסרה לכל חוץ מאותו האיש: **צעין כריתות ולינא**. דהא אנניא ציה לגביה דההוא גברא: **הדר פשטה צין לר"א כו'**. לר"א הוו קידושין לרבנן לא הוו קידושין: **אם סמלי לומר איסא לדרינא אבא** אליבא דר"א דהוו קידושין אפילו הכי צא ראוונן וקדשה לגבי כולי עלמא חוץ משמעון אחיו וצא שמעון וקדשה חוץ מראובן ומתו שניהם מתייצמת ללוי אחיהם: **ואין אני קורא צה אשם שני מפסי**. לאוסרה ללוי מפני זיקת שני יצמין דתנן ציצמות (דף לא): **שלש מאין ומת אחד מהם ועשה השני מאמר ציצמותו ומת חוללת ולא מתייצמת שנאמר**ט) ומת אחד מהם יצמה יבא עליה מי שעליה זיקת יבם אחד ולא שעליה זיקת שני יצמין כגון זו שעדיין לא יצמה מוזיקת יצומי המת הראשון דאין יצמה יונאה מוזיקתה אלא צביאה ונתוספה עליה זיקה מחמת מאמרו של שני. והכא אשמועינן אציי אפילו צהאשם לדרינא אבא שקדושין כאלו הוו קידושין לגבי עלמא ונמלאו שניהם קידושין אין אני קורא צה אשת שני מתים מאי טעמא קדושי דראובן אהנו אצל קדושי שמעון לא י"מהני מידי דכיון דלמר חוץ מראובן לא אסרה על שום אדם המותר שהרי אסורה ועומדת היא על הכל חוץ מראובן: **ואלא אשם שני מפסי היכי משכחם לה**. צהאי עניינא דרינא אבא כגון צא ראוונן כו': מאי

כאילו היא אשת איש כיון שמתעם אשת איש אסורה ליבעל לו מ"מ לא מצי למיתני' דהא אם תיבעל לו נמצא שלא היתה אשת אחיו מעולם ולא דמי לאחות אשה הלכך לא פטרה' ומיהו לא יתיישב אלא למאן דנפקא ליה (סג א). מאחות אשה ועוד קשה לרבינו יצחק¹ דאדמי משכחם לה² אף צררת צרה כגון דקדישה אחד חוץ מראובן ושמעון אחיו וצא ראוונן וקדישה חוץ משמעון אחיו דלהכי קידושי דידיה למיסרא אקמא ומת ראוונן צלא צנים ולו אשה אחרת וצם שמעון צרמה ולו אשה אחרת ומת צלא צנים ונפלו לפני לוי דצרת צרה פטורה מן החליצה ומן הייבום וי"ל כיון שנאסרה על יבם זה לפני קידושי אחיו משום אשת איש לא חשיבא לגבי יבם אשת אח³ אצל אי אשת שני מתים דאורייתא כדמשמע בסמוך⁴ ממשכחת לה שש עשרה צרות וצרת צרה כגון שקידש ראוונן חוץ משמעון ולוי אחיו וצא שמעון וקדישה חוץ מלוי דלהכי קידושי שמעון למיסרא ארלוונן ומתו ראוונן ושמעון ויבם לוי צרת אשת שני מתים שאשת שני מתים לא נאסרה ללוי שלא אסרה עליו ומת לוי ולו אשה אחרת ונפלו לפני יהודה דצרת⁵ [צרה] אשת שני מתים פטורה מן החליצה ויצום ומיהו איכא למימר צפלוגתא לא קמיירי דרבנן פליגי דרר"א בקידושין כמו בגירושין כדמסיק וינאה והיתה ולדידהו לא משכחת אשת שני מתים ואפילו ללוי דמיירי צפלוגתא פ"ק דיצמות (דף ט). לא מייירי אלא צפלוגתא דסצירא ליה לתנא⁶ כוותיה דעד דלא תנא לוי חייבי לאוין ואע"ג דלר"ע לאו צני חליצה ויצום נינהו כחייבי כריתות אבל למאי דסלקא דעתיה דר' אבא דרבנן מודו⁷ בקידושין הוי מני למיתני ט"ו וצירושלמי דמכילתין פריך לה וליתני ט"ו נשים לר"א ומשני התם המורה אסרה עליו צרם הכא הוא אסרה עליו פירוש כל ט"ו נשים אסרה מורה ליבם והאיסור צא ממילא על ידי קידושין צלא שום תנאי אצל כאן אסרה על ידי תנאי שלו א"נ י"ל תמן המורה אסרתה ואין לה הימר להתייבם דאין איסור שלה תלוי צשום אדם אלא צמורה שאסרתה עליו אצל צאשת איש האיסור תלוי צמגרגש שאם ירצה יתירנה ליבם קודם שימות אחיו המת שנאשה⁸ ט"ו: **אלא אשת שני מתים היכי משכחת לה**. הכא⁹ משמע דאשת שני מתים דאורייתא וקשה מפ"ג דיצמות¹⁰ (דף לב): ¹¹ומפ"ק (דף י): **ושם מפורש**י): **בגון שבא ראובן וקדישה חוץ משמעון ובא שמעון וקדישה סתם**. תימה לרבינו יצחק כשצא שמעון וקדישה סתם אמאי לא פקע אישות דראובן מ"ש מהרי את מותרת לכל אדם חוץ מפלוני ונישאת לאחר ומת דפקע אישות ראשון ומותרת לזה שנאסרה עליו י"ח ואין צדרא לחלק משום דהתם הוי שיער מועט ופקע יש לומר דהתם בגירושין כיון שהתחיל לנתקה ע"י שנישאת לאחר מנתקה לגמרי אצל הכא צגא לקדשה ע"י שנתקדשה לאחר לא נתקה: **וין וין ואמר לה ראובן ושמעון**. כל הך צעיא מיתוקמא שפיר אף כרבנן:

10. [ד]לאחר שנשאה המת יכול המגרש לחזור ולגרשה ולהתירה ליבם מוס' הלא"ש. 10. [מדקאמרן] אלא אשת ב' מתים היכי משכחת לה. מוס' יצמות לא ע"צ ד"ס מדרגתן. 11. [שם] משמע דאשת ב' מתים בשום מקום לא הויה אלא מדרבנן. מוס' יצמות שם.

[ד]כיון שנשאה זה שהותרה לו נותרתן לו כל האישות ופקע אישות של ראשון לגמרי מוס' לקמן פג ע"א ד"ה אלימא.

מסורת הש"ס

א) [לקמן פג:].
ב) כדצב"א הגירסא, אחד.
ג) [נטעות הדפוס וכן צילקוט פרשת אמור ופי תנא לימא]. ד) [גבי רש"ל ורבנן אמרי וכו' פיי הרבנן שהיו צימו רבי ינאי אצל המהרש"א צמוס' דלקמן פג ע"צ ד"ה רבא וכו' כמד לקיים הגירסא שלפנינו ורבי יוחנן אמר וכו' ע"ש ועד בגירסת הלקוט צפי אמור ופי' תנא לימא אביי אמר טעמא דר"א מהבא ראשה גירשוה וכו'),
ה) יצמות נב. נא, ו) [קדושין ה. וש"נ].
ז) צמת"י ובראשונים לימא תיבת צעין, ח) [לעיל מג:]. ט) [וצריח סה' י' צדפורי מוטק, יא) טוסף ע"פ המהרש"א ונראה שצ"ל צמא מלוד צדש, יב) [וע"ע מוספות יצמות י. ד"ה לעולם], יג) צדפורי הגירסא: וקשה מפ"ק דיצמות ושם מפורש, הדר"ל מניה שצ"ל וקשה מפ"ג דיצמות ולפנינו הוא ט"ס שהציאו את צ' מברשות וצ"ל כדש"ל, יד) [צדק לא: ד"ה מדרבנן יצדק י' וד"ה לעולם],

גליון הש"ס

תוס' ד"ה שריא מתיר וכו' ותיורין הרי"ר אליהן. עיי' קידושין דף ס ע"צ מד"ה אבא:

הגהות הב"ח

א) גמ' ורמנן האזי שם לנל איש ואיש ורבנן אמרי טעמא דר"א מהבא אשה כצ"ל ופי' ע"ל צדק פג צמוס' צדי"ה רבא:

מוסף תוספות

א. וכי תימא שאני התם דההוא תנאי מחוסר מעשה אכתי. מוס' הלא"ש.
ב. [שם. מוס' הלא"ש. ג. [ורבנן סביר ד]אע"ג דלא הוי גט כלל אסרה דהתוב לבחון משהו ריח הגט (ריכטו קרקשא). ד. דפטורה ופטורת צרתה. מוס' הלא"ש. ה. כי התירה לכל אלא שהטיל בה תנאי שאם תבעל לפלוני לא תהו גט, הלכך כל כמה דלא נבעלה ליבם איך שם אשת איש עליה. מוס' הלא"ש. ו. דאז פקעי גירושין ראשון והוי כאשת אב. מוס' הלא"ש. ז. צרתה. מוס' שם. ח. דאם איתא לדריבי אבא דרממי [בסמך]ן קידושין לגירושין. מוס' הלא"ש. ט. [ד]צרת אשת איש פטורת צרתה. מוס' הלא"ש. י. ונפלה היא וצרתה לפני שמעון. מוס' הלא"ש. יא. דלא קרינא לגביה אשת המת, ולא חשיב עורה במקום מצוה. מוס' יצמות שם. יב. [דקאמרן] ואלא אשת ב' מתים היכי משכחת לה משמע דהווי דאורייתא. מוס' יצמות לא ע"כ מדרגתן. יג. דניתיתין ויריש [במתו]ן מוס' יצמות שם. יד. לרבי אליעזר מוס' יצמות שם, ומוס' הלא"ש.